



PUTUSAN
Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJA RAMADHAN DALIMUNTHE ALIAS REJA;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manaf Lubis Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raja Ramadhan Dalimunthe Alias Reja, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raja Ramadhan Dalimunthe Alias Reja dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-343/RP.Rap/11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Raja Ramadhan Dalimunthe Alias Reja, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2024, bertempat di Jalan Manaf Lubis Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di sebuah warung kopi dekat Rumah Sakit, saksi Topan Alamsyah mengajak saksi korban Ari Pridana Harahap pergi ke rumah terdakwa Raja Ramadhan Dalimunthe Alias Reja untuk meminta uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manaf Lubis Kampung Sawah Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, saksi Topan Alamsyah langsung mengetuk pintu rumah terdakwa namun terdakwa tidak juga keluar rumah kemudian saksi korban Ari Pridana Harahap yang sebelumnya berada di atas sepeda motor turut membantu mengetuk pintu rumah terdakwa. Pada saat saksi korban Ari Pridana Harahap mengetuk pintu rumah terdakwa, terdakwa langsung keluar rumah sambil membawa sebilah kapak dan langsung mengayunkan kapak tersebut kearah saksi korban Ari Pridana Harahap namun berhasil dihindari oleh saksi korban Ari Pridana Harahap dengan cara menangkis kapak tersebut menggunakan punggung tangan sebelah kiri. Melihat hal tersebut saksi Topan Alamsyah memeluk badan terdakwa dan menjauhkannya dari saksi korban Ari Pridana Harahap dan saat itu terdakwa mengatakan dengan nada keras kepada saksi korban Ari Pridana Harahap "kau perbaiki handphone ku malam ini juga, gara-gara kau handphone kupecahkan, kalau tidak kubelah keretamu ini" dan dijawab oleh saksi korban Ari Pridana Harahap "itu bukan keretaku bang" Kemudian terdakwa juga mengatakan "itu handphone juga bukan punyaku kau ganti itu, kalau gak kubelah dua kereta ini" Kemudian saksi korban Ari Pridana Harahap meminta Handphone terdakwa yang dibuang oleh terdakwa ke tanah. Kemudian saksi korban Ari Pridana Harahap berkata kepada terdakwa "sinilah kunci kereta bang biar kubawa sekalian perbaiki handphone abang, si topan alamsyah tinggal disini" lalu dijawab terdakwa "gak bisa naik becak saja kau, aku gak mau tau malam ini harus siap handphone itu", kemudian saksi korban Ari Pridana Harahap langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa sedangkan saksi Topan Alamsyah juga meninggalkan terdakwa. Selanjutnya saksi korban Ari Pridana Harahap menghubungi saudaranya yang bernama saksi Jefri Abdullah Harahap memberitahukan bahwa saksi korban Ari Pridana Harahap dikapak oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Jefri Abdullah Harahap melaporkan perbuatan terdakwa ke temannya yang merupakan anggota kepolisian untuk mengantarkan terdakwa;

Setelah korban Ari Pridana Harahap mendapatkan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Ari Pridana Harahap merasa kesakitan dan mengakibatkan pergelangan tangan saksi korban Ari Pridana Harahap sebelah kiri bengkok dan saksi korban Ari Pridana Harahap merasa trauma dan keberatan sehingga saksi korban Ari Pridana Harahap melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/12000/RM/IX/RSUD/2024 tertanggal 24 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Nindia Latwo Septipa selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Ari Pridana Harahap, dari hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Bengkak pada punggung tangan kiri panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam dua sentimeter;
- Luka lecet pada punggung tangan kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ari Pridana Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sawah Jalan Manaf Lubis Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Topan Alamsah berada di warkop dekat rumah sakit lalu saat itu Topan Alamsah mengajak Saksi untuk menemaninya meminta uang ke Jalan Manaf Lubis dan saat itu Saksi mengatakan kepada Topan Alamsah jika minyak honda Saksi tidak banyak lalu Topan Alamsah mengatakan jika nanti cair langsung kita isi minyak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Topan Alamsah berangkat menuju Jalan Manaf Lubis Kampung Sawah ke rumah Terdakwa, setelah Saksi bersama Topan Alamsah tiba dirumah Terdakwa lalu Topan Alamsah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap



mengetuk pintu rumah namun Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah, kemudian dikarenakan hujan akan turun lalu Saksi mengatakan biar aku yang ketok lalu Saksi mengetok pintu rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi lalu Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan kampak tersebut namun Saksi menghindar lalu punggung kampak tersebut mengenai tangan Saksi sebelah kiri;

- Bahwa melihat hal tersebut Topan Alamsah langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dan Saksi menjauh dari Terdakwa lalu saat itu Terdakwa mengatakan "Kau perbaiki handphone ku malam ini juga, gara-gara kau handphone ku ku pecahkan, kalau tidak ku bela keretamu ini" lalu Saksi menjawab "Itu bukan keretaku bang" lalu Terdakwa berkara "Itu handphone juga bukan punya ku kau ganti itu, kalau gak ku belah dua kreta ini";

- Bahwa dikarenakan tangan Saksi sudah terasa sakit dan bengkak dan agar Saksi tidak dipukul lagi lalu Saksi mengatakan "Iya bang sini handphone abang biar ku perbaiki, sinilah kunci kereta bang biar ku bawa sekalian perbaiki handphone abang, si Topan tinggal disini" lalu Terdakwa mengatakan "Gak bisa naik becak saja kau, aku gak mau tau malam ini harus siap handphone itu" lalu dikarenakan Terdakwa tetap ingin memukul Saksi sehingga Saksi melarikan diri dan menumpang dengan orang lain untuk menemui abang Saksi;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan sehingga Saksi membuat laporan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi mengetok pintu rumahnya sehingga Terdakwa terbangun dan keluar dari dalam rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami pergelangan tangan sebelah kiri Saksi bengkak dan Saksi merasa trauma sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Topan Alamsyah, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sawah Jalan Manaf Lubis Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Ari Pridana Harahap berada di warkop dekat rumah sakit lalu saat itu Saksi mengajak Saksi Ari Pridana Harahap untuk menemani Saksi meminta uang ke Jalan Manaf Lubis dan saat itu Saksi Ari Pridana Harahap mengatakan kepada Saksi jika minyak hondanya tidak banyak lalu Saksi mengatakan jika nanti cair langsung kita isi minyak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ari Pridana Harahap berangkat menuju Jalan Manaf Lubis Kampung Sawah ke rumah Terdakwa, setelah Saksi bersama Saksi Ari Pridana Harahap tiba dirumah Terdakwa lalu Saksi mengetuk pintu rumah namun Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah, kemudian dikarenakan hujan akan turun lalu Saksi Ari Pridana Harahap mengatakan biar aku yang ketok lalu Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Ari Pridana Harahap menggunakan kampak tersebut namun Saksi Ari Pridana Harahap menghindari lalu punggung kampak tersebut mengenai tangan Saksi Ari Pridana Harahap sebelah kiri;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dan Saksi Ari Pridana Harahap menjauh dari Terdakwa lalu saat itu Terdakwa mengatakan "Kau perbaiki handphone ku malam ini juga, gara-gara kau handphone ku ku pecahkan, kalau tidak ku bela keretamu ini" lalu Saksi Ari Pridana Harahap menjawab "Itu bukan keretaku bang" lalu Terdakwa berkara "Itu handphone juga bukan punyaku kau ganti itu, kalau gak ku belah dua kreta ini";
- Bahwa dikarenakan tangan Saksi Ari Pridana Harahap sudah terasa sakit dan bengkak dan agar Saksi Ari Pridana Harahap tidak dipukul lagi lalu Saksi Ari Pridana Harahap mengatakan "Iya bang sini handphone abang biar ku perbaiki, sinilah kunci kereta bang biar ku bawa sekalian perbaiki handphone abang, si Topan tinggal disini" lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Gak bisa naik becak saja kau, aku gak mau tau malam ini harus siap handphone itu" lalu dikarenakan Terdakwa tetap ingin memukul Saksi Ari Pridana Harahap sehingga Saksi Ari Pridana Harahap melarikan diri dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu Saksi Ari Pridana Harahap kembali untuk mengambil sepeda motornya yang tertinggal di lokasi kejadian lalu Terdakwa yang saat itu sedang merakit pisau egrek berkata kepada Saksi "Kau susul si Ari kawan mu itu" lalu Saksi pergi dari depan rumah Terdakwa dikarenakan Saksi takut di egrek oleh Terdakwa dan Saksi menunggu Saksi Ari Pridana Harahap di simpang rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian selang satu jam abang kandung Saksi Ari Pridana Harahap yang bernama Jepri Abdullah Harahap datang ke lokasi kejadian bersama dengan petugas kepolisian Polres Labuhanbatu dan langsung mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap dengan menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi Ari Pridana Harahap mengetok pintu rumahnya sehingga Terdakwa terbangun dan keluar dari dalam rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ari Pridana Harahap mengalami lengan tangan sebelah kiri Saksi Ari Pridana Harahap bengkak dan Saksi Ari Pridana Harahap merasa trauma sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sawah Jalan Manaf Lubis Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada didalam rumah yang dimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap



posisi hujan dan Terdakwa sedang tidur, lalu Terdakwa mendengar adanya ketukan pintu rumah tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa mendengar ketukan tersebut agak keras lalu Terdakwa terbangun dan kemudian melemparkan handphone Terdakwa ke dinding;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kampak bergagang besi dari dalam kamar belakang rumah dan mendatangi Saksi Ari Pridana Harahap dimana saat itu Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan mengatakan "Kenapa kalian ribut-ribut disini, kalian pikir ini rumah kos" lalu Terdakwa langsung memukulkan kampak kearah badan Saksi Ari Pridana Harahap namun Saksi Ari Pridana Harahap berhasil menangkis menggunakan tangannya sebelah kiri dan mengenai pergelangan tangannya punggung kampak tersebut;

- Bahwa kemudian Topan Alamsah langsung merangkul Terdakwa lalu Terdakwa menggigit tangan Topan Alamsah agar melepaskan rangkulannya lalu Terdakwa mengatakan "Kau perbaiki handphone ku malam ini juga, gara-gara kau handhpone ku kupecahkan" lalu Saksi Ari Pridana Harahap menjawab "Iya bang" lalu Terdakwa berkata "Biarlah keretamu disini, naik becak saja kau";

- Bahwa selanjutnya Saksi Ari Pridana Harahap pergi meninggalkan Terdakwa dirumah dan juga Topan Alamsah, lalu Terdakwa merapikan egrek yang akan Terdakwa gunakan esok harinya untuk Terdakwa bekerja lalu selang satu jam Saksi Ari Pridana Harahap datang bersama dengan petugas kepolisian dan kemudian membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi Ari Pridana Harahap bersama Topan Alamsah menggedor pintu dan jendela rumah tempat Terdakwa tinggal keras-keras;

- Bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap adalah agar Saksi Ari Pridana Harahap merasakan sakit;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 445/12000/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nindia Latwo Septipa, Dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan hasil pemeriksaan bengkok pada punggung tangan kiri panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam dua sentimeter, luka lecet pada punggung tangan kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sawah Jalan Manaf Lubis Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap adalah dengan cara Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan mengatakan "Kenapa kalian ribut-ribut disini, kalian pikir ini rumah kos" lalu Terdakwa langsung memukulkan kampak kearah badan Saksi Ari Pridana Harahap namun Saksi Ari Pridana Harahap berhasil menangkis menggunakan tangannya sebelah kiri dan mengenai pergelangan tangannya punggung kampak tersebut;
- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap dengan menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi Ari Pridana Harahap mengetok pintu rumahnya sehingga Terdakwa terbangun dan keluar dari dalam rumahnya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap adalah agar Saksi Ari Pridana Harahap merasakan sakit;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ari Pridana Harahap mengalami lengan tangan sebelah kiri Saksi Ari Pridana Harahap bengkok dan Saksi Ari Pridana Harahap merasa trauma sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/12000/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nindia Latwo Septipa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan hasil pemeriksaan bengkok pada punggung tangan kiri panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam dua sentimeter, luka

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



leceh pada punggung tangan kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Raja Ramadhan Dalimunthe alias Reja** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sawah Jalan Manaf Lubis Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ari Pridana Harahap dan Topan Alamsah berada di warkop dekat rumah sakit lalu saat itu Topan Alamsah mengajak Saksi Ari Pridana Harahap untuk menemaninya meminta uang ke Jalan Manaf Lubis dan saat itu Saksi Ari Pridana Harahap mengatakan kepada Topan Alamsah jika minyak honda Saksi Ari Pridana Harahap tidak banyak lalu Topan Alamsah mengatakan jika nanti cair langsung kita isi minyak, kemudian Saksi Ari Pridana Harahap bersama Topan Alamsah berangkat menuju Jalan Manaf Lubis Kampung Sawah ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Ari Pridana Harahap bersama Topan Alamsah tiba di rumah Terdakwa lalu Topan Alamsah mengetuk pintu rumah namun Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah, kemudian dikarenakan hujan akan turun lalu Saksi Ari Pridana Harahap mengatakan biar aku yang ketok lalu Saksi Ari Pridana Harahap mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Ari Pridana Harahap menggunakan kampak tersebut namun Saksi Ari Pridana Harahap menghindari lalu punggung kampak tersebut mengenai tangan Saksi Ari Pridana Harahap sebelah kiri;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Topan Alamsah langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dan Saksi Ari Pridana Harahap menjauh dari Terdakwa lalu saat itu Terdakwa mengatakan "Kau perbaiki handphone ku malam ini juga, gara-gara kau handphone ku ku pecahkan, kalau tidak ku bela keretamu ini" lalu Saksi Ari Pridana Harahap menjawab "Itu bukan keretaku bang" lalu Terdakwa berkara "Itu handphone juga bukan punyaku kau ganti itu, kalau gak ku belah dua kreta ini" dan dikarenakan tangan Saksi Ari Pridana Harahap sudah terasa sakit dan bengkok

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar Saksi Ari Pridana Harahap tidak dipukul lagi lalu Saksi Ari Pridana Harahap mengatakan "Iya bang sini handphone abang biar ku perbaiki, sinilah kunci kereta bang biar ku bawa sekalian perbaiki handphone abang, si Topan tinggal disini" lalu Terdakwa mengatakan "Gak bisa naik becak saja kau, aku gak mau tau malam ini harus siap handphone itu" lalu dikarenakan Terdakwa tetap ingin memukul Saksi Ari Pridana Harahap sehingga Saksi Ari Pridana Harahap melarikan diri dan menumpang dengan orang lain untuk menemui abang Saksi Ari Pridana Harahap, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Ari Pridana Harahap merasa keberatan sehingga Saksi Ari Pridana Harahap membuat laporan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap adalah dengan cara Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa dan mengatakan "Kenapa kalian ribut-ribut disini, kalian pikir ini rumah kos" lalu Terdakwa langsung memukulkan kampak kearah badan Saksi Ari Pridana Harahap namun Saksi Ari Pridana Harahap berhasil menangkis menggunakan tangannya sebelah kiri dan mengenai pergelangan tangannya punggung kampak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap dengan menggunakan 1 (satu) satu buah kampak bergagang besi dikarenakan Terdakwa tidak terima Saksi Ari Pridana Harahap mengetok pintu rumahnya sehingga Terdakwa terbangun dan keluar dari dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memukul Saksi Ari Pridana Harahap adalah agar Saksi Ari Pridana Harahap merasakan sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ari Pridana Harahap mengalami lengan tangan sebelah kiri Saksi Ari Pridana Harahap bengkak dan Saksi Ari Pridana Harahap merasa trauma sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/12000/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Nindia Latwo Septipa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan hasil pemeriksaan bengkak pada punggung tangan kiri panjang sebelas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter dan dalam dua sentimeter, luka lecet pada punggung tangan kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1048/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma terhadap Saksi Ari Pridana Harahap;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Ramadhan Dalimunthe alias Reja** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sapriyono, S.H.